

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 71/2568

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลปกครองกลาง

ศาลผู้รับ

ความเห็น

บริษัท ท. จำกัด (มหาชน) ที่ 1 กับพวก
รวม 5 คน

โจทก์

บริษัท ช. จำกัด (มหาชน)

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 มาตรา
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่โจทก์ทั้งห้ายื่นฟ้องบริษัท ช. จำกัด (มหาชน) จำเลย ว่า จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ให้ก่อสร้างงานติดตั้งท่อรวบรวมน้ำเสีย บ่อรับ - บ่อดันและงานอื่น ๆ และทำสัญญาซื้อวัสดุอุปกรณ์จากโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ซึ่งงานก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวใช้สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญาหลักงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) ระหว่างจำเลย ผู้รับจ้าง กับกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าจ้าง โดยโจทก์ทั้งห้าได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารมาวางเป็นหลักประกัน ต่อมาจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากกรมเจ้าท่าและไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาได้ ทำให้โจทก์ทั้งห้าได้รับความ

เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินและชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์
ทั้งห้า ให้จำเลยชำระค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ห้ามจำเลยเรียกร้อง
ให้ธนาคารชำระเงินตามหนังสือคำประกัน คินตันฉบับหนังสือคำประกันที่โจทก์ทั้งห้า
วางไว้ กับให้จำเลยชำระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือคำประกันให้แก่โจทก์ที่ 1

จำเลยให้การว่า ได้ส่งมอบพื้นที่การทำงานตามสัญญาแล้วจึงมิได้เป็นฝ่ายผิด
สัญญา

ระหว่างพิจารณา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เห็นว่า คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เห็นว่า การจะวินิจฉัยประเด็นสำคัญแห่งคดีที่เป็นข้อพิพาท
ตามสัญญาทั้งห้าฉบับต้องอาศัยสัญญาหลักซึ่งเป็นสัญญาทางปกครอง จึงเป็นคดี
พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง

ศาลปกครองกลางเห็นว่า โจทก์ทั้งห้ากับจำเลยมีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับสัญญา
ระหว่างโจทก์ทั้งห้ากับจำเลย ซึ่งจำเลยมิได้กระทำในฐานะหน่วยงานทางปกครอง
หรือผู้กระทำการแทนรัฐ สัญญาทั้งห้าฉบับดังกล่าวจึงไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่
เป็นสัญญาทางแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งท่อรวบรวม
น้ำเสีย บ่อรับ - บ่อดัน และงานอื่น ๆ ระหว่างจำเลยกับโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 และสัญญา
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์ที่ 4 และที่ 5 ที่พิพาทกันในคดีนี้เป็นสัญญา
ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกัน โดยกรุงเทพมหานครมิได้มอบหมายให้จำเลยเข้า

เป็นคู่สัญญาแทน จึงไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงในคดีว่าจำเลยทำสัญญาพิพาททั้งห้าฉบับกับโจทก์ทั้งห้าเพื่อให้โจทก์ทั้งห้าก่อสร้างและส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี ฯ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างตามสัญญาหลักงานก่อสร้างระหว่างจำเลย ผู้รับจ้าง กับกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าจ้าง ก็ตาม แต่ประเด็นแห่งคดีนี้เป็นการฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาทั้งห้าฉบับ อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามสัญญาระหว่างโจทก์ทั้งห้ากับจำเลยซึ่งเป็นเอกชนเท่านั้น จึงมิใช่ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดชอบตามสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างจำเลยกับกรุงเทพมหานคร เมื่อสัญญาพิพาททั้งห้าฉบับระหว่างโจทก์ทั้งห้ากับจำเลยเป็นสัญญาทางแพ่งและเป็นสัญญาที่แยกเป็นเอกเทศมิใช่สัญญาอุปกรณ์ของสัญญาจ้างก่อสร้างระหว่างจำเลยกับกรุงเทพมหานคร คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ไม่มี -)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)